



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu

Autos nº 0800580-70.2020.8.14.0053

Requerente: JOSÉ DA PAZ MORA

Requerido: MIZAUQUE DE TAL

DESPACHO

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por JOSÉ DA PAZ MORA contra MIZAUQUE DE TAL, no qual a parte autora requerer a citação da ré por meio de edital, aduzindo que esta se encontra em local incerto e não sabido.

É o relatório.

Decido.

É cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado, conforme enunciado no Art. 238 do CPC.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o Réu em local ignorado quando as **tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos** (Art. 256, § 3º, CPC).

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

Desta forma, a simples alegação de que a parte se encontra em local incerto e não sabido, dissociada de qualquer indicativo de que tenham sido realizadas diligências para a sua localização não autorizam a imediata citação por edital

Assim, intime-se a parte autora para que comprove a realização de diligências destinadas a localização do réu, ou a sua impossibilidade, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, inclusive as diligências descritas no §1º do art. 319, procedendo com o recolhimento das custas necessárias, sob pena de indeferimento da inicial.

P.R.I.

São Félix do Xingu-PA, 20 de abril de 2022.

Cristiano Lopes Seglia

Juiz de Direito